Pid.I.A.3

**P U T U S A N**

Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nyamat Budiono Bin Dimin (Alm)**
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 24 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Mas I Blok FF/13 Rt. 57 Rw. 07 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun atau tempat tinggal Kost ZHIVA beralamat di Jl.Semeru Rt.11 Rw.04 Kel./Kec. Mejayan Kab.Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nyamat Budiono Bin Dimin (Alm) ditangkap pada tanggal **7 September 2021** dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Bambang Eko Nugroho, SH. dkk yang tergabung dalam LBH Imparsial Madiun berdasarkan Penetapan No 126/Pid.Sus/2021/PN Mad tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mad tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mad tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NYAMAT BUDIONO Bin DIMIN (ALM) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair dalam surat dakwaan Nomor : PDM- 41/MDN/Enz.2/12/2021.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NYAMAT BUDIONO Bin DIMIN (ALM) berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**.

3. Membayar denda sebesar Rp. 800.000,.000- (delapan ratus juta) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Kantong Plastic Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu Setelah Dilakukan Penimbangan Dengan Berat 0,30 Gram.
   - 1 (satu) Potong Pipet Terbuat Dari Kaca Didalamnya Masih Terdapat Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 1,40 Gram Beserta Kacanya Diberi Kode A
   - 1 (satu) Potong Pipet Terbuat Dari Kaca Didalamnya Masih Terdapat Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,92 Gram Beserta Kacanya Diberi Kode B.
   - 1 (satu) Unit Ponsel Merk Vivo Type V20 Warna Hitam Terpasang Simcard Simpati Nomor Panggil 082132826243 Dan 0811330571265

   Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa NYAMAT BUDIONO Bin DIMIN (ALM)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa NYAMAT BUDIONO Bin DIMIN (ALM), pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di halaman rumah Kos "ZHIVA" di Jl. Semeru Rt. 11 Rw. 4 Kelurahan/ Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Madiun berwenang mengadilinya, terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 19.14 Wib, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit ponsel merk VIVO Type V20 warna Hitam terpasang Simcard Simpati Nomor panggil 082132826243 dan 081330571265, mengubungi dengan menggunakan aplikasi WA ke nomor hand phone 08970888844 milik Saksi AGUNG NATA LABA dengan mengirim pesan berupa foto 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan maksud menawarkan untuk dibeli oleh saksi AGUNG NATA LABA dengan menuliskan kalimat berupa "Duet 200 gak" (maksudnya adalah ada uang sebesar dua ratus ribu rupiah tidak).pukul 21.38 WIB saksi AGUNG NATA LABA Bin MULYADI membalas WA dari



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

terdakwa tersebut dengan menanyakan ”posisi” dan ”nempil om” maksudnya adalah menanyakan dimana keberadaan terdakwa NYAMAT BUDIONO BIN DIMIN dan bermaksud untuk membeli Narkotika jenis sabu yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.59 WIB terdakwa NYAMAT BUDIONO BIN DIMIN mengirim pesan dengan mengatakan ”duet piro” maksudnya adalah (Uangnya berapa) dan saksi AGUNG NATA LABA Bin MULYADI menjawab ”200 om” (Maksudnya adalah membeli Narkotika dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ) kemudian dijawab oleh terdakwa NYAMAT BUDIONO BIN DIMIN ”weh 2 tok” (maksudnya adalah terdakwa NYAMAT BUDIONO BIN DIMIN memastikan kepada saksi AGUNG NATA LABA Bin MULYADI membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi AGUNG NATA LABA Bin MULYADI menjawab ”iyo om”.
- Bahwa pada pukul 23.33 WIB terdakwa NYAMAT BUDIONO BIN DIMIN menanyakan kepada saksi AGUNG NATA LABA dengan menuliskan ”wes budal pora” dan pada pukul 23.47 WIB menanyakan ”Nak ura ki omong o dadi aku gak tuggu” maksudnya adalah (sudah berangkat belum, kalau tidak berangkat bilang, jadi terdakwa NYAMAT BUDIONO BIN DIMIN tidak menunggu) dan pada pukul 23.48 WIB oleh saksi AGUNG NATA LABA Bin MULYADI dijawab ”Neng dalan” (maksudnya adalah sudah dalam perjalanan).
- Bahwa selanjutnya pada pukul 00.41 WIB saksi AGUNG NATA LABA Bin MULYADI kirim Share Lokasi dan mengatakan ”aku wes ko kene” kepada terdakwa NYAMAT BUDIONO BIN DIMIN dengan maksud memberitahukan jika saksi AGUNG NATA LABA Bin MULYADI sudah berada didekat tempatnya terdakwa NYAMAT BUDIONO BIN DIMIN berada.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB saksi AGUNG NATA LABA Bin MULYADI bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota sampai di tempat terdakwa yaitu di rumah Kost Ziva beralamat di Jl. Semeru Rt. 11 Rw.4 Kel/Kec. Mejayan Kab. Madiun, kemudian saksi AGUNG NATA LABA melakukan panggilan telepon kepada terdakwa NYAMAT BUDIONO BIN DIMIN dan meminta terdakwa keluar dari kamar kost, dan saat menuju ke halaman tepatnya dipintu pagar kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NYAMAT BUDIONO BIN DIMIN.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa telah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat : 0,30 ( nol koma tiga puluh) gram yang diletakkan di dalam saku kanan celana terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjual belikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak selesai yaitu belum ada penyerahan barang dan uang antara terdakwa NYAMAT BUDIONO dan saksi AGUNG NATA LABA kerana pada saat saksi AGUNG NATA LABA datang ke tempat terdakwa, saksi AGUNG NATA LABA sudah bersama dengan anggota Polisi dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB**:** 07421 **/** NNF / 2021 tanggal 14 September 2021.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboraturis Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15079/2021/NNF s/d 15081/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina,** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

**Subsidiair :**

Bahwa ia terdakwa NYAMAT BUDIONO Bin DIMIN (ALM), pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di halaman rumah Kos “ZHIVA” di Jl. Semeru Rt. 11 Rw. 4 Kelurahan/ Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Madiun berwenang mengadilinya, terdakwa telah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NYAMAT BUDIONO bin DIMIN (ALM) di halaman rumah kost yang terletak di kost ”ZHIVA” Jl. Semeru RT. 011, RW. 004, Kel. / Kec. Mejayan, Kab. Madiun, setelah dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

plastik klip berisi nerkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku kanan celana terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

- Bahwa selain itu setelah dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa yaitu di lantai kamar ditemukan 1 (satu) potong pipet terbuat dari kaca di dalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat beserta kacannya : 1, 40 ( satu koma empat puluh) gram, 1 (satu) potong pipet terbuat dari kaca di dalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat beserta kacannya : 0, 92 ( nol koma dua puluh sembilan) gram.
- Bahwa juga ditemukan di atas kasur terdakwa berupa 1 (satu) unit ponsel merk VIVO type V 20 warna hitam terpasang simcard simpati nomor panggil 082132826243 dan 081330571265, yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ROKY yang selanjutnya ditawarkan kepada saksi AGUNG NATA LABA.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB**:** 07421 **/** NNF / 2021 tanggal 14 September 2021.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboraturis Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15079/2021/NNF s/d 15081/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina,** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agung Nata Laba als Jepang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Saksi telah mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini karena pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah yang Saksi huni beralamat di Jl. Mj. Sungkono Gg. Piringan XVII Rt.61 Rw.14 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun ditangkap oleh anggota polri dari satresnarkoba polres madiun kota, dalam penangkapan tersebut Saksi kedapatan ada uang tunai Rp200. 000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada saku celana sebelah kiri yang merupakan uang pembayaran paket narkotika jenis sabu, ditemukan alat konsumsi sabu berupa 2 (dua) pipet kaca yang terdapat Narkotika jenis sabu, alat bong serta 1 (satu) ponsel merk LAVO wama silver terpasang kartu Tri nomor panggil 08970888844 yang Saksi gunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pemeriksaan saksi mengaku bahwa pada 1 (satu) ponsel merk LAVO warna silver terpasang kartu Tri nomor panggil 08970888844 milik saksi terdapat komunikasi dengan sdr. NYAMAT BUDIONO yang mana komunikasi tersebut sdr. NYAMAT BUDIONO mengirim pesan pada aplikasi WA berupa foto 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan maksud menawarkan untuk dibeli narkotika jenis sabu tersebut. Dengan adanya hal tersebut maka anggota satresnarkoba polres Madiun Kota melakukan pengembangan dengan upaya penangkapan terhadap pengedar narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa NYAMAT BUDIONO;
- Bahwa cara memesan untuk *membeli* narkotika jenis sabu tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 21.38 WIB saksi mengirim pesan melalui aplikasi WA dari hand phone saksi (08970888844) ke hand phone milik Terdakwa NYAMAT BUDIONO (08123826243 dan 081330571265). Dan Dalam percakapan tersebut saksi menanyakan posisi dan mengutarakan ingin membeli narkotika jenis sabu, kemudian sdr.NYAMAT BUDIONO menyanggupi dan meminta saya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dimana lokasi terdakwa NYAMAT BUDIONO berada, setelah ia menyanggupi saksi diminta mengambil narkotika tersebut diatas, setelah itu saksi mengirim pesan dengan kalimat 200



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

artinya saksi ingin membeli narkotika jenis sabu dengan harga dua ratus ribu rupiah;

- Bahwa setelah itu terdakwa NYAMAT BUDIONO memberitahukan kepada saksi bahwa ia berada di Caruban dan meminta saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di atas, kemudian saksi bersama team reserse narktika polres Madiun Kota menuju ke Caruban dan mencari lokasi Terdakwa Nyamat Budiono dan akhirnya ketemu dan ia berada di rumah kost "ZAHRA" beralamat di Jl. Semeru Rt. 11 Rw.04 Kel./Kec. Mejayan Kab. Madiun kemudian terdakwa Nyamat Budiono dilakukan penangkapan serta penggrebekan;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Nyamat Budiono yaitu Pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah kost "ZAHRA" beralamat di Jl. Semeru Rt. 11 Rw.04 Kel./Kec. Mejayan Kab. Madiun tepatnya kamar atas atau nomor 11;
- Bahwa cara penangkapan tersebut yaitu penangkapan yang di lakukan oleh satresnarkoba dilakukan dengan cara pada awalnya saya memesan Ingin membell narkotika jenis sabu darf sdr. NYAMAT BUDIONO dengan omunikasi melalui aplikasi WA, setelah itu team reserse narkoba polres madiun kota mengajak saya untuk menunjukan tempat / lokasi sdr. NYAMAT BUDIONO dan akhirnya pada hari selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 01.00 wib di rumah kost "ZHIVA" beralamat di JI. Semeru Rt. 11 Rw.04 Kel/Kec. Mejayan Kab. Madiun sesampainya dilokasi saya melakukan panggilan telepon kepada sdr.NYAMAT BUDIONO dan meminta dirinya untuk keluar rumah kost atas permintaan saya tersebut sdr. NYAMAT BUDIONO keluar dari dalam rumah kost menuju ke pintu pagar, saat berada di pintu pagar dilakukan penangkapan oleh anggota polri, selanjutnya pemilik kost serta penghuni kost diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan kamar yang dihuni oleh sdr.NYAMAT BUDIONO tersebut. Adapaun cara melakukan penggeledahan setelah tersedia 2 orang saksi tersebut dengan disaksikan oleh saya, disaksikan oleh para saksi dan disaksikan oleh sdr.NYAMAT BUDIONO dilakukan penggeledahan terhadap badan sdr.NYAMAT BUDIONO dan penggeledahan kamar yang dihuninya;
- Bahwa penggeledahan terhadap badan terdakwa NYAMAT BUDIONO ditemukan di saku celana sebelah kanan ditemukan benda berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0, 30 (nol koma tiga puluh) gram;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa penggeledahan kamar ditemukan benda berupa :

Diatas lantai ditemukan :

a. 1 (satu) potong pipet terbuat dari kaca di dalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat beserta kacannya : 1, 40 ( satu koma empat puluh) gram diberi kode A;

b. 1 (satu) potong pipet tersebut dari kaca di dalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat beserta kacanya : 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram diberi kode B;

Di atas kasur ditemukan benda berupa :

- 1 (satu) unit ponsel merk VIVO tepe V 20 warna hitam terpasang simcard simpati nomor panggil 082132826243 dan 081330571265;

- Bahwa pemilik benda-benda tersebut adalah terdakwa Nyamat Budiono mengaku bahwa benda-benda tersebut sepenuhnya milik Sdr. Nyamat Budiono;
- Bahwa cara pembayarannya yaitu saksi pesan untuk beli narkotika jenis sabu kemudian saksi diminta mengambilnya di Caruban dan uang akan diberikan langsung secara tunai;
- Bahwa saksi belum menerima narkotika jenis sabu yang telah saksi pesan untuk dibeli dari sdr.NYAMAT BUDIONO pada hari selasa tanggal 7 September 2021tersebut dan juga belum melakukan pembayaran;
- Bahwa sebelumnya saksi pemah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa NYAMAT BUDIONO yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2021 membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal sama terdakwa NYAMAT BUDIONO kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu pada saat diajak teman saksi untuk bertandang kerumahnya terdakwa NYAMAT BUDIONO, dan saksi saat itu diajak dalam rangka untuk minum Arjo (Arak Jawa). Berawal dari situ saksi kenal dengan terdakwa NYAMAT BUDIONO, dan terhadapnya tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi tidak tahu peran dari Terdakwa dalam perkara ini namun saksi tidak tahu kalau yang pertama saksi patungan dengan Terdakwa dan yang beli Terdakwa dan yang kedua saksi dengan Terdakwa mau beli secara patungan lagi belum sempat terima barang saksi ketangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya hasilnya positif mengandung metamfetamin;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara Narkoba, setahu saksi bulan Januari 2021 baru keluar dari Lapas Madiun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Budi Sutrisno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, sekira pukul 0030 Wib yang lalu, saksi didatangi Team Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota dan mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu agar saksi menjadi saksi pada saat melaksanakan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan yang kemudian Saksi bersedia dan pada saat itu saksi sedang berada dirumah Induk tempat kost yang saksi miliki, karena rumah induk dan tempat kost jadi satu;
- Bahwa pada saat melaksanakan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, sekira pukul 01.00 WIB yang lalu di Jl. Semeru Rt 11 Rw.4 Kel/Kec. Mejayan Kab. Madiun dirmah kost milik saksi tepatnya dikamar No. 11 lantai 2 (dua);
- Bahwa yang ditangkap Team Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota adalah yang ditangkap Team Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota Satuan Reserse J Narkoba Polres Madiun Kota adalah seorang laki laki yang mengaku bemama Sdr. NYAMAT BUDIONO Bin DIMIN (Alm) alamat Perum Bumi Mas I Blök FF/ 13 Rt/ 57 Rw.07 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun atau tempat tinggal tempat kost ZHIVA beralamat di Jl. Semeru Rt 11 Rw.4 Kel/Kec. Mejayan Kab. Madiun Kamar nomor 11 (sebelas) lantai 2 (dua);
- Bahwa terhadap terdakwa NYAMAT BUDIONO Bin DIMIN (Alm) sebelumnya tidak kenal dan terhadapnya Saksi tidak ada hubungan keluarga / darah;
- Bahwa terdakwa NYAMAT BUDIONO Bin DIMIN (alm) kost ditempat saksi baru satu malam pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa dalam menjalankan usaha saksi, saksi memiliki 11 (sebelas) kamar kost yang mana jadi satu lingkungan dengan rumah Induk yang saya tempati;
- Bahwa awal mula sampai terdakwa sampai bisa dilakukan penangkapan yaitu berawal pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, sekira pukul 00.30 WIB yang lalu saat itu saksi sedang tidur dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dibangunkan oleh orang, yang kemudian orang tersebut saksi ketahui adalah Team Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota mengutarakan maksud dan tujuannya jika sebelumnya petugas telah mengamankan penghuni kamar kost Nomor 11 dilantai 2 yang kemudian saksi ketahui penghuni tersebut adalah terdakwa NYAMAT BUDIONO Bin DIMIN (Alm);

- Bahwa yang kemudian petugas mengatakan kepada saksi jika Sdr. NYAMAT BUDIONO Bin DIMIN (Alm) diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu karena petugas mengatakan kepada saksi jika pada saat pertama kali datang ke tempat kost saksi dan mengamankan terdakwa NYAMAT BUDIONO Bin DIMIN (alm) telah menangkap orang yang bemama Sdr. AGUNG NATA LABA Bin MULYADI yang kemudian oleh petugas dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa NYAMAT BUDIONO Bin DIMIN (Alm), yang saat itu Sdr. AGUNG NATA LABA Bin MULYADI juga ikut serta dibawa ke tempat kost saksi;
- Bahwa selanjutnya petugas melaksanakan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan oleh sdr. Nyamat Budiono bin Dimin (Alm) saat itu dengan disaksikan saksi dan sdr. AGUNG NATA LABA Bin MULYADI;
- Bahwa pada saat petugas melaksanakan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa NYAMAT BUDIONO Bin DIMIN (Alm) tepatnya disaku ceiana bagian kanan *yang* sebelah depan petugas menemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat : 0,30 ( nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa yang dilakukan selanjutnya petugas melaksanakan penggeledahan kamar yang ditempati terdakwa NYAMAT BUDIONO Bin DIMIN (Alm);
- Bahwa barang-barang yang berhasil ditemukan petugas pada saat melaksanakan kamar yang ditempati terdakwa NYAMAT BUDIONO Bin DIMIN (Alm) adalah:

1 (satu) potong pipet terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat Narkotika

a) jenis sabu diberi kode A;

b) 1 (satu) potong pipet terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu diberi kode B;

c) 1 (satu) unit ponsel merk VIVO Type V20 wama Hitam terpasang Simcard Simpati Nomor panggil 082132826243 dan 081330571265;

- Bahwa selanjutnya petugas menyita barang tersebut dan membawa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

serta menangkap terdakwa Nyamat Budiono Bin Dimin (Alm) ke Polres Madiun Kota guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum satu kali dalam perkara narkoba yaitu pada tahun 2017 dan saya baru keluar pada bulan Januari 2021 dan dijatuhi divonis selama 5 tahun 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Madiun;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 di tempat kos di Jl. Semeru Rt.011. Rw.004 Kel./Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena petugas telah melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa bernama Sdr. AGUNG NATA LABA yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 mulai pukul 23.00 WIB pada saat terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian di dalam kos teman terdakwa Sdr. AGUNG NATA LABA mengirimkan chat WA dan memberitahu kalau ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu, karena pada saat itu terdakwa sedang ada barang maka terdakwa suruh datang langsung ke tempat kos terdakwa, kemudian selang 2 jam atau pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB, teman terdakwa Sdr. AGUNG NATA LABA mengirimkan pesan melalui chat WA bahwa sudah sampai di depan rumah kos terdakwa, lalu terdakwa keluar untuk membukakan pagar, dan ternyata Sdr. AGUNG NATA LABA datang bersama petugas yang langsung melakukan penangkapan terhadap saya, selanjutnya dengan disaksikan warga setempat dan pemilik kos, petugas melakukan penggeledahan baik terhadap badan atau pakaian serta kamar kos No.11 yang terdakwa tempati, dan saat petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa menemukan 2 (dua) alat bong yang pada pipet kacanya masih terdapat narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit ponsel di atas tempat tidur yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan barang butkti yang dibawa ke Polres Madiun Kota;
- Bahwa barang-barang yang berhasil ditemukan petugas pada saat melaksanakan kamar yang ditempati terdakwa NYAMAT BUDIONO Bin DIMIN (Alm) adalah:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1 (satu) potong pipet terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat Narkotika

a) jenis sabu diberi kode A;

b) 1 (satu) potong pipet terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu diberi kode B;

c) 1 (satu) unit ponsel merk VIVO Type V20 wama Hitam terpasang Simcard Simpati Nomor panggil 082132826243 dan 081330571265;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal selaku teman dalam makelaran dan Sdr. AGUNG NATA LABA adalah makelar barang antik;
- Bahwa tidak ada rencana saya untuk konsumsi narkoba bersama Sdr. AGUNG NATA LABA, tetapi sebelumnya Sdr. AGUNG NATA LABA mengirin pesan kepada terdakwa, terlebih dulu terdakwa mengirimi Sdr. AGUNG NATA LABA foto alat konsumsi narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk memberitahu bahwa terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan akhirnya Sdr, AGUNG NATA LABA menghubungi terdakwa dengan tujuan juga akan ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan terdakwa;
- Bahwa tujuannya terdakwa beli narkotika jenis sabu untuk konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong Plastik Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu Setelah Dilakukan Penimbangan Dengan Berat 0,30 Gram.
2. 1 (satu) Potong Pipet Terbuat Dari Kaca Didalamnya Masih Terdapat Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 1,40 Gram Beserta Kacanya Diberi Kode A
3. 1 (satu) Potong Pipet Terbuat Dari Kaca Didalamnya Masih Terdapat Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,92 Gram Beserta Kacanya Diberi Kode B.
4. 1 (satu) Unit Ponsel Merk Vivo Type V20 Warna Hitam Terpasang Simcard Simpati Nomor Panggil 082132826243 Dan 0811330571265;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga ditunjukkan bukti surat berupa :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboraturium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB**:** 07421 **/** NNF / 2021 tanggal 14 September 2021.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboraturis Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15079/2021/NNF s/d 15081/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina,** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum satu kali dalam perkara narkoba yaitu pada tahun 2017 dan saya baru keluar pada bulan Januari 2021 dan dijatuhi divonis selama 5 tahun 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Madiun;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 di tempat kos di Jl. Semeru Rt.011. Rw.004 Kel./Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena petugas telah melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa bernama Sdr. AGUNG NATA LABA yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 mulai pukul 23.00 WIB pada saat terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian di dalam kos teman terdakwa Sdr. AGUNG NATA LABA mengirimkan chat WA dan memberitahu kalau ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu, karena pada saat itu terdakwa sedang ada barang maka terdakwa suruh datang langsung ke tempat kos terdakwa, kemudian selang 2 jam atau pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB, teman terdakwa Sdr. AGUNG NATA LABA mengirimkan pesan melalui chat WA bahwa sudah sampai di depan rumah kos terdakwa, lalu terdakwa keluar untuk membukakan pagar, dan ternyata Sdr. AGUNG NATA LABA datang bersama petugas yang langsung melakukan penangkapan terhadap saya, selanjutnya dengan disaksikan warga setempat dan pemilik kos, petugas melakukan penggeledahan baik terhadap badan atau pakaian serta kamar kos No.11 yang terdakwa tempati, dan saat petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa menemukan 2 (dua) alat bong yang pada pipet kacanya masih terdapat narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit ponsel di atas tempat tidur yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan barang butkti yang dibawa ke Polres Madiun Kota;

- Bahwa barang-barang yang berhasil ditemukan petugas pada saat melaksanakan kamar yang ditempati terdakwa NYAMAT BUDIONO Bin DIMIN (Alm) adalah:

1 (satu) potong pipet terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat Narkotika

a. jenis sabu diberi kode A;

b. 1 (satu) potong pipet terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu diberi kode B;

c. 1 (satu) unit ponsel merk VIVO Type V20 wama Hitam terpasang Simcard Simpati Nomor panggil 082132826243 dan 081330571265;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal selaku teman dalam makelaran dan Sdr. AGUNG NATA LABA adalah makelar barang antik;
- Bahwa tidak ada rencana saya untuk konsumsi narkoba bersama Sdr. AGUNG NATA LABA, tetapi sebelumnya Sdr. AGUNG NATA LABA mengirin pesan kepada terdakwa, terlebih dulu terdakwa mengirimi Sdr. AGUNG NATA LABA foto alat konsumsi narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk memberitahu bahwa terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan akhirnya Sdr, AGUNG NATA LABA menghubungi terdakwa dengan tujuan juga akan ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan terdakwa;
- Bahwa tujuannya terdakwa beli narkotika jenis sabu untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboraturium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB**:** 07421 **/** NNF / 2021 tanggal 14 September 2021.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboraturis Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15079/2021/NNF s/d 15081/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina,** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan primer** sebagaimana diatur dalam Pasal **132 ayat (1) Jo. Pasal 114 (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1.** Setiap orang ;

**2.** Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

**3.** Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja tanpa kecuali yang merupakan Subyek Hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa NYAMAT BUDIONO bin DIMIN (Alm.). sehingga untuk unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah mengirimkan foto satu plastic klip yang berisi sabu kepada saksi AGUNG NATALABA, denganmenanyakan “duet 200 gak” dengan maksud akan menawarkan kepada saksi AGUNG NATA LABA untuk patungan dan dipakai bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa dari fakta hukum tersebut, niat dari terdakwa bukan untuk menjual sabu kepada saksi AGUNG NATALABA tetapi terdakwa hanya menyediakan sabu yang telah dia beli dan mengajak saksi AGUNG NATALABA untuk patungan dan memakainya bersama di tempat kost terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut unsur kedua tidak terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur kedua tersebut dan ternyata tidak terbukti/tidak terpenuhi menurut hukum maka untuk unsur ketiga juga dianggap tidak terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu **Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
3. Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja tanpa kecuali yang merupakan Subyek Hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa NYAMAT BUDIONO bin DIMIN (Alm.). sehingga untuk unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 di tempat kos di Jl. Semeru Rt.011. Rw.004 Kel./Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena petugas telah melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa bernama Sdr. AGUNG NATA LABA yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 mulai pukul 23.00 WIB pada saat terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian di dalam kos teman terdakwa Sdr. AGUNG NATA LABA mengirimkan chat WA



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan memberitahu kalau ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu, karena pada saat itu terdakwa sedang ada barang maka terdakwa suruh datang langsung ke tempat kos terdakwa, kemudian selang 2 jam atau pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB, teman terdakwa Sdr. AGUNG NATA LABA mengirimkan pesan melalui chat WA bahwa sudah sampai di depan rumah kos terdakwa, lalu terdakwa keluar untuk membukakan pagar, dan ternyata Sdr. AGUNG NATA LABA datang bersama petugas yang langsung melakukan penangkapan terhadap saya, selanjutnya dengan disaksikan warga setempat dan pemilik kos, petugas melakukan penggeledahan baik terhadap badan atau pakaian serta kamar kos No.11 yang terdakwa tempati, dan saat petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa menemukan 2 (dua) alat bong yang pada pipet kacanya masih terdapat narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit ponsel di atas tempat tidur yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan barang butkti yang dibawa ke Polres Madiun Kota;

- Bahwa barang-barang yang berhasil ditemukan petugas pada saat melaksanakan kamar yang ditempati terdakwa NYAMAT BUDIONO Bin DIMIN (Alm) adalah:

1 (satu) potong pipet terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat Narkotika

a. jenis sabu diberi kode A;

b. 1 (satu) potong pipet terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu diberi kode B;

c. 1 (satu) unit ponsel merk VIVO Type V20 wama Hitam terpasang Simcard Simpati Nomor panggil 082132826243 dan 081330571265;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal selaku teman dalam makelaran dan Sdr. AGUNG NATA LABA adalah makelar barang antik;
- Bahwa tidak ada rencana saya untuk konsumsi narkoba bersama Sdr. AGUNG NATA LABA, tetapi sebelumnya Sdr. AGUNG NATA LABA mengirin pesan kepada terdakwa, terlebih dulu terdakwa mengirimi Sdr. AGUNG NATA LABA foto alat konsumsi narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk memberitahu bahwa terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan akhirnya Sdr, AGUNG NATA LABA menghubungi terdakwa dengan tujuan juga akan ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan terdakwa;
- Bahwa tujuannya terdakwa beli narkotika jenis sabu untuk konsumsi sendiri



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-sasi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta adanya bukti surat, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang disimpan dan dimiliki oleh terdakwa mengandung Narkotika jenis sabu sebagai mana hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboraturium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB**:** 07421 **/** NNF / 2021 tanggal 14 September 2021.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboraturis Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15079/2021/NNF s/d 15081/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina,** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 48 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kantong Plastic Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu Setelah Dilakukan Penimbangan Dengan Berat 0,30 Gram.
- 1 (satu) Potong Pipet Terbuat Dari Kaca Didalamnya Masih Terdapat Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 1,40 Gram Beserta Kacanya Diberi Kode A
- 1 (satu) Potong Pipet Terbuat Dari Kaca Didalamnya Masih Terdapat Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,92 Gram Beserta Kacanya Diberi Kode B.
- 1 (satu) Unit Ponsel Merk Vivo Type V20 Warna Hitam Terpasang Simcard Simpati Nomor Panggil 082132826243 Dan 0811330571265

Akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara yang sejenis (Narkotika).
- Perbutan dapat merusak orang lain khususnya generasi muda.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika

**Keadaan yang meringankan:**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa mempunyai tanggungan 3 orang anak

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**1.** Menyatakan Terdakwa **Nyamat Budiono Bin Dimin (Alm)** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;

**2.** Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

**3.** Menyatakan Terdakwa **Nyamat Budiono Bin Dimin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum **;**

**4.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah),** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

**5.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**6.** Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**7.** Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kantong Plastic Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu Setelah Dilakukan Penimbangan Dengan Berat 0,30 Gram.
- 1 (satu) Potong Pipet Terbuat Dari Kaca Didalamnya Masih Terdapat Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 1,40 Gram Beserta Kacanya Diberi Kode A



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) Potong Pipet Terbuat Dari Kaca Didalamnya Masih Terdapat Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,92 Gram Beserta Kacanya Diberi Kode B.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Ponsel Merk Vivo Type V20 Warna Hitam Terpasang Simcard Simpati Nomor Panggil 082132826243 Dan 0811330571265, **dirampas untuk Negara;**

**8.** Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Mega Ayu, S.H., M.H. , Rachmat Kaplale, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 21 Februari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Atmoko, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Moh.Hambaliyanto, S.H.., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H. Ratih Widayanti, S.H.

Rachmat Kaplale, S.H.

Panitera Pengganti,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Budi Atmoko, SH



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*